

Aula 3

Legislação Institucional do PJSC - TJSC 2026 - Analista de Sistemas - Banca FGV

Lei n. 5.624/1979 - órgãos jurisdicionais e administrativos: composição, competências e funcionamento

Material orientado para prova objetiva, com foco em literalidade normativa, distinções institucionais e distratores plausíveis no padrão FGV.

Recorte da aula: esta aula cobre a **Aula 3 da trilha**, conectada aos itens do edital sobre estrutura, competências e funcionamento do Poder Judiciário estadual; organização judiciária; composição, competências e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos; e Lei n. 5.624/1979, com alterações.

Observação de atualização: a Lei n. 5.624/1979 contém redações históricas, trechos alterados e dispositivos superados por leis complementares, pela Constituição Estadual, pelo Regimento Interno e por atos posteriores do TJSC. Quando houver risco de conflito, o material sinaliza a cautela em vez de transformar texto antigo em certeza de prova.

1. Objetivo da aula e conexão com o edital

A meta desta aula é transformar a parte mais estrutural da organização judiciária em ponto de prova. A FGV costuma cobrar legislação institucional por meio de situações concretas: **um servidor identifica o órgão competente, um juiz precisa adotar uma providência, uma unidade é classificada de forma incorreta, ou uma alternativa troca órgão jurisdicional por órgão administrativo.**

No edital do TJSC 2026, Legislação Institucional do PJSC possui 6 questões dentro de Conhecimentos Gerais. Para Analista de Sistemas, isso significa uma disciplina pequena em número de itens, mas de alto retorno: acertar exige memorizar categorias, funções e literalidade, sem se perder em detalhes processuais que pertencem a outras matérias.

Nesta aula, o foco não é decorar todos os incisos de competência originária do Tribunal. Isso ficará mais forte nas aulas de Regimento Interno. O foco aqui é: saber **quem é órgão do Poder Judiciário catarinense**, quem é órgão interno do TJSC, quem apenas colabora com a Justiça, quem presta serviço auxiliar e como funcionam as relações entre primeiro grau, segundo grau, Conselho da Magistratura, Corregedoria e órgãos fracionários.

2. Fontes normativas usadas

Fonte	Uso nesta aula	Atenção de prova
Edital TJSC n. 10/2026, retificado	Confirma Legislação Institucional do PJSC e os diplomas cobrados.	A prova objetiva tem 80 questões e Legislação Institucional do PJSC aparece com 6 questões para Analista de Sistemas.
Manual Mestre de Calibração FGV	Régua editorial: questões com alternativas plausíveis, formatos variados, comentários completos e sem gabarito artificial.	Não balancear letras de forma mecânica; priorizar discriminação real entre alternativas próximas.
Lei n. 5.624/1979 - Código de Divisão e Organização Judiciárias	Base histórica e expressamente indicada no edital para organização, órgãos, serviços auxiliares e competência.	Cuidado com dispositivos antigos e redações superadas.
Lei Complementar n. 339/2006	Diploma correlato que regula a Divisão e Organização Judiciárias e atualiza categorias relevantes.	Usar para leitura atualizada de órgãos, varas e magistratura de primeiro grau.

Fonte	Uso nesta aula	Atenção de prova
Constituição do Estado de Santa Catarina e página oficial do TJSC sobre estrutura judiciária	Lista constitucional atual dos órgãos do Poder Judiciário catarinense.	A lista constitucional inclui a Câmara Regional de Chapecó.
Regimento Interno do TJSC	Apoio para separar órgãos do Poder Judiciário estadual de órgãos internos do Tribunal.	Aula 4 e Aula 5 aprofundam o Regimento.
Resolução TJ n. 35/2025 e notícia institucional do TJSC	Atualização contextual sobre consolidação de competências das unidades de primeiro grau.	Não substituir lei seca; usar como alerta de atualização.

3. Mapa normativo da Aula 3

A FGV tende a misturar diplomas: Constituição Estadual, Código de Organização Judiciária, Lei Complementar, Regimento Interno, Código de Normas e ato administrativo. Nesta aula, você precisa organizar a hierarquia mental abaixo.

Camada	O que resolve	Exemplo de cobrança
Constituição Estadual	Define órgãos do Poder Judiciário catarinense e competências constitucionais do TJSC.	Qual órgão integra o PJSC? A Câmara Regional de Chapecó aparece na lista constitucional.
Lei n. 5.624/1979	Código histórico de divisão e organização judiciárias; trata de órgãos, composição, serviços auxiliares e competências.	Distinguir órgão do Judiciário, órgão de colaboração e servidor/auxiliar da Justiça.
LC n. 339/2006	Regula a divisão e organização judiciárias em redação mais moderna para diversos pontos.	Art. 18: órgãos do Poder Judiciário; arts. 19 a 25: Tribunal; arts. 26 a 35: magistratura de primeiro grau e juiz de segundo grau.
Regimento Interno	Define composição, competência e funcionamento dos órgãos do TJSC.	Não confundir Tribunal Pleno e Órgão Especial com órgãos autônomos do PJSC.
Resoluções e atos internos	Detalham competências de unidades e rotinas administrativas.	Resolução TJ n. 35/2025 consolidou competências de unidades de 1º grau.

Mapa da Lei n. 5.624/1979 para esta aula

Trecho	Ideia central	Como cai
Art. 1º	O Código regula divisão e organização judiciárias, administração da Justiça e serviços auxiliares.	A FGV troca 'organização judiciária' por 'regime disciplinar' ou por 'processo civil'.
Arts. 2º e 3º	Competência dos tribunais e juízes, ressalvas constitucionais/legais, e possibilidade de requisitar força pública/meios para execução dos atos.	Pode aparecer em questão de competência e efetividade das decisões.
Art. 13	Lista histórica dos órgãos do Poder Judiciário estadual.	Comparar com a lista atual da Constituição Estadual e da LC n. 339/2006.
Art. 24	Órgãos de colaboração com o Poder Judiciário.	Pegadinha: colaboração não é a mesma coisa que órgão do Poder Judiciário.
Arts. 65 a 68	Serviços auxiliares e categorias antigas de funcionários/auxiliares da Justiça.	A FGV pode trocar 'servidor auxiliar' por 'órgão jurisdicional'.
Art. 82	Regra geral de competência e atribuições legais atribuídas a tribunais, juízes e servidores da Justiça.	Boa base para questões de integração normativa.

4. Noções fundamentais: órgão, cargo, unidade, competência e funcionamento

4.1. Órgão não é a mesma coisa que pessoa

Em legislação institucional, **órgão é uma parcela da estrutura estatal à qual a ordem jurídica atribui funções**. O órgão não tem vontade própria como pessoa física; ele atua por seus agentes. O **Tribunal de Justiça é órgão**. Uma Câmara é órgão interno. Um juiz é agente que atua por um órgão jurisdicional ou como titular de uma unidade jurisdicional.

A FGV explora esse ponto quando coloca um servidor dizendo que 'o desembargador é o órgão' ou que 'a vara é a pessoa do juiz'. A formulação correta é mais técnica: a vara é unidade jurisdicional; o juiz é magistrado; o Tribunal, seus órgãos julgadores e as unidades judiciais exercem competências jurisdicionais ou administrativas conforme a norma.

4.2. Órgão jurisdicional x órgão administrativo

Categoria	Função típica	Exemplos de prova
Órgão jurisdicional	Exerce jurisdição: processa, decide, julga, reexamina recursos ou atos submetidos a julgamento.	Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri, Juizados Especiais, Turmas de Recursos, órgãos fracionários do TJSC.
Órgão administrativo	Exerce gestão, direção, fiscalização, disciplina, organização, orientação ou apoio institucional.	Conselho da Magistratura, Corregedoria-Geral da Justiça, Presidência, comissões internas, secretaria administrativa.
Órgão de colaboração	Não integra necessariamente a estrutura jurisdicional como órgão julgador, mas auxilia a atividade estatal de Justiça.	Polícia Judiciária, na redação histórica do art. 24 da Lei n. 5.624/1979.
Serviço auxiliar	Executa atividades de apoio ao funcionamento da Justiça.	Servidores da Justiça, oficiais de justiça, contadores, distribuidores, escrivães, na terminologia antiga do Código.

Associação rápida: **jurisdicional julga; administrativo gere e disciplina; colaboração auxilia externamente; serviço auxiliar dá suporte operacional.**

4.3. Competência

Competência é a parcela de atribuição conferida a um órgão ou autoridade. Em prova, a palavra quase sempre significa: **quem pode fazer o quê**. A FGV costuma trocar o sujeito da competência: coloca o Presidente no lugar do Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura no lugar da Corregedoria, a Turma de Recursos no lugar de Câmara do Tribunal, ou o Diretor do Foro no lugar do Presidente do TJSC.

Na Lei n. 5.624/1979, o art. 82 traz uma cláusula de integração: além da competência e das atribuições especificadas no Código, serão exercidas as que, por leis da União ou do Estado, sejam atribuídas a juízes, tribunais e servidores da Justiça. Isso impede leitura isolada da lei antiga. Em concurso, você deve ler o Código junto da Constituição, leis complementares, Regimento e normas internas.

4.4. Funcionamento

Funcionamento é a forma como o órgão atua: se atua em plenário, em órgão especial, em câmaras, em conselho, em unidade de primeiro grau, por designação, por substituição, em regime de cooperação, descentralizadamente ou desconcentradamente. Em legislação institucional, 'funcionamento' não é só horário de expediente; é modelo de atuação institucional.

5. Órgãos do Poder Judiciário catarinense

A primeira lista que você precisa dominar é a lista dos órgãos do Poder Judiciário de Santa Catarina. Pela página oficial do TJSC, com base no art. 77 da Constituição Estadual, integram o Poder Judiciário catarinense: Tribunal de Justiça; Tribunais do Júri; Juízes de Direito e Juízes Substitutos; Justiça Militar; Juizados Especiais e Turmas de

Recursos; Câmara Regional de Chapecó; Juízes de Paz; e outros órgãos instituídos em lei.

A LC n. 339/2006, em seu art. 18, também lista órgãos do Poder Judiciário do Estado: Tribunal de Justiça, Juízes de Direito, Juízes Substitutos, Tribunal do Júri, Juizados Especiais e Turmas de Recursos, Justiça Militar, Juízes de Paz e outros órgãos instituídos por lei. A diferença de redação mais cobrável é a presença expressa da **Câmara Regional de Chapecó** na lista constitucional indicada pelo TJSC.

Órgão	Como entender	Pegadinha
Tribunal de Justiça	Órgão de cúpula do Poder Judiciário estadual; tem sede na Capital e jurisdição em todo o Estado.	Não é sinônimo de todo o Poder Judiciário catarinense.
Tribunais do Júri	Órgãos de julgamento de crimes dolosos contra a vida, nos termos da legislação processual.	Não são tribunal de segundo grau.
Juízes de Direito e Juízes Substitutos	Magistratura de primeiro grau, com atuação em comarcas, varas e unidades judiciárias.	Juiz substituto não é 'servidor substituto' nem órgão administrativo.
Justiça Militar	Estrutura especializada para matéria militar estadual, nos limites constitucionais e legais.	Não confundir com Justiça Militar da União.
Juizados Especiais e Turmas de Recursos	Microsistema de causas de menor complexidade; Turmas de Recursos reexaminam decisões dos Juizados.	Turma de Recursos não é Câmara do TJSC.
Câmara Regional de Chapecó	Órgão previsto na organização constitucional catarinense.	FGV pode trocar a cidade.
Juízes de Paz	Órgãos ligados a atribuições específicas, como celebração de casamento e atividades conciliatórias sem caráter jurisdicional pleno.	Não julgam ações judiciais ordinárias.
Outros órgãos instituídos em lei	Cláusula de abertura para órgãos criados legalmente.	Não autoriza inventar órgão sem base normativa.

6. Tribunal de Justiça: composição, posição e funcionamento

6.1. Papel institucional

O **Tribunal de Justiça é o órgão supremo do Poder Judiciário do Estado**. Essa expressão não significa que ele concentra toda a função judicial; significa que ocupa a posição de cúpula na Justiça Estadual. Ele funciona como tribunal de segundo grau e também exerce competências originárias e administrativas.

A fórmula de prova é: **sede na Capital + jurisdição em todo o território estadual + órgão de cúpula**. A palavra 'jurisdição' aqui indica o alcance territorial do Tribunal; não quer dizer que toda causa começa no Tribunal.

6.2. Composição

A Lei n. 5.624/1979, em sua redação histórica, mencionava número fixo de desembargadores. A LC n. 339/2006 também traz redação com número determinado. Contudo, o Regimento Interno atual adota fórmula mais segura: o **Tribunal é composto por desembargadores em número definido por lei complementar**. Como houve alterações posteriores e reestruturações recentes do segundo grau, **não é recomendável memorizar número antigo isolado** sem conferência em fonte oficial atualizada.

Para a prova de Legislação Institucional do PJSC, o que tem maior probabilidade de cobrança na Aula 3 é a estrutura lógica: **Tribunal de Justiça como órgão supremo; desembargadores como seus membros; sede na Capital; jurisdição estadual; funcionamento em órgãos internos previstos no Regimento**.

6.3. Funcionamento em Pleno, Conselho e órgãos fracionários

A LC n. 339/2006 dispõe que o Tribunal de Justiça funcionará em Tribunal Pleno, em Conselho da Magistratura e em órgãos fracionários, na forma do Regimento Interno. A Lei n. 5.624/1979, em dispositivos antigos, também tratava de Tribunal Pleno, Órgão Especial, Câmaras e Conselho da Magistratura. Para fins de prova, guarde a separação: o **Poder Judiciário do Estado** tem órgãos; o **Tribunal de Justiça** também tem órgãos internos.

Expressão	Natureza	Erro comum
Tribunal de Justiça	Órgão do Poder Judiciário estadual.	Chamar de único órgão do PJSC.
Tribunal Pleno	Órgão interno do Tribunal de Justiça.	Tratar como órgão autônomo do Poder Judiciário estadual.
Órgão Especial	Órgão interno do TJSC, disciplinado pelo Regimento e normas correlatas.	Confundir com Turma de Recursos.
Câmaras e grupos	Órgãos fracionários internos de julgamento.	Confundir com comarcas ou varas.
Conselho da Magistratura	Órgão de orientação, fiscalização e disciplina, conforme a LC n. 339/2006.	Tratar como câmara recursal comum.
Corregedoria-Geral da Justiça	Órgão correicional, de orientação, fiscalização e disciplina.	Tratar como órgão julgador ordinário de recursos.

6.4. Descentralização e desconcentração

A LC n. 339/2006 permite que o Tribunal funcione de modo descentralizado, constituindo câmaras regionais, e de modo desconcentrado, criando subseções ou regiões judiciárias para operacionalizar atividades administrativas, com objetivo de eficiência e eficácia.

A diferença é fina, mas cobrável: **descentralização jurisdicional** aproxima órgãos de julgamento de regiões; **desconcentração administrativa** distribui internamente atividades administrativas sem criar novo ente autônomo.

7. Conselho da Magistratura e Corregedoria-Geral da Justiça

O Conselho da Magistratura e a Corregedoria-Geral da Justiça aparecem como órgãos de orientação, fiscalização e disciplina. A FGV pode tentar fazer você marcar que eles exercem, ordinariamente, a competência de câmaras julgadoras de recursos. Essa leitura é perigosa. **Eles têm função institucional administrativa/correicional, embora possam atuar em matérias específicas atribuídas por lei ou regimento.**

A LC n. 339/2006 afirma que o Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça, pode uniformizar procedimentos para atender aos princípios da economia e celeridade processual e declarar qualquer unidade de divisão judiciária em regime de exceção.

Regime de exceção, aqui, não é estado de exceção constitucional. É uma situação administrativa excepcional de unidade judiciária, normalmente ligada à necessidade de tratamento especial de organização, produtividade ou acúmulo. A FGV pode explorar essa expressão para induzir interpretação constitucional exagerada.

8. Juízes de Direito, Juízes Substitutos e Juízes de Direito de Segundo Grau

8.1. Magistratura de primeiro grau

A LC n. 339/2006 organiza a magistratura de primeiro grau com **Juiz Substituto, Juiz de Direito de entrância inicial, Juiz de Direito de entrância final e Juiz de Direito de entrância especial.** A redação anterior mencionava entrância intermediária, mas a redação dada pela LC n. 413/2008 suprimiu essa categoria no art. 26.

Aqui há uma conexão direta com a Aula 2: **entrância** é classificação da comarca e da carreira, não grau de jurisdição. Primeiro grau é instância. Entrância é classificação administrativa/funcional. Essa diferença derruba candidato em questão aparentemente simples.

Categoria	Onde atua	Ponto de prova
Juiz Substituto	Unidades de divisão judiciária por designação/substituição/cooperação.	Quando designado para responder por unidade, salvo cooperação, possui competência plena.
Juiz de Direito	Comarca, vara ou unidade judiciária de primeiro grau.	É magistrado titular de unidade, conforme lotação e competência.

Categoria	Onde atua	Ponto de prova
Juiz de Direito de Segundo Grau	Atua perante o Tribunal de Justiça.	Não é desembargador; pode substituir desembargador e exercer funções específicas.
Desembargador	Membro do Tribunal de Justiça.	Compõe o segundo grau propriamente dito como membro do Tribunal.

8.2. Juiz Substituto: competência plena e designação

O ponto mais importante é a competência plena. A LC n. 339/2006 afirma que o Juiz Substituto, vitalício ou não vitalício, quando designado para responder por unidade de divisão judiciária, salvo se em regime de cooperação, terá competência plena.

Competência plena não significa competência ilimitada contra a Constituição. Significa que, naquela substituição/resposta pela unidade, ele pode praticar os atos jurisdicionais da unidade conforme a competência da própria vara/comarca.

Outro detalhe: ouvido o Corregedor-Geral, o Presidente do Tribunal pode designar Juiz Substituto não vitalício para exercício em qualquer unidade de divisão judiciária do Estado. Para Juiz Substituto vitalício, a designação deve se restringir às unidades da circunscrição judiciária em que estiver lotado.

8.3. Substituição entre juízes

Nas comarcas com mais de duas varas, se não houver juiz substituto disponível, os juízes de direito serão substituídos por juiz de direito de mesma competência e, depois, por juiz de competência diversa. Salvo situações excepcionais, é vedada a designação de juiz de direito para substituir em mais de uma unidade de divisão judiciária. Em absoluta necessidade, o Presidente do Tribunal pode adotar critério diverso para designação do juiz substituto.

Em casos de licença, férias ou vacância de cargo de mais de um juiz de direito da mesma circunscrição, servirá o juiz substituto onde sua presença for mais necessária, por designação do Presidente do Tribunal de Justiça.

8.4. Juiz de Direito de Segundo Grau

A LC n. 339/2006 prevê que os Juízes de Direito de Segundo Grau atuarão perante o Tribunal de Justiça, competindo-lhes substituir desembargador nas faltas, impedimentos, afastamentos, licenças, férias e vacância; compor Câmaras Especiais; exercer a função de Juiz-Corregedor, quando não estiverem em substituição ou integrando Câmaras Especiais; integrar comissões especiais; e exercer outras atribuições previstas em ato regimental.

A pegadinha: Juiz de Direito de Segundo Grau não é sinônimo de desembargador. Ele atua perante o Tribunal, mas a posição de membro do Tribunal é do desembargador. Em questões, se a alternativa disser que o Juiz de Direito de Segundo Grau 'passa a ser desembargador automaticamente', desconfie.

9. Tribunal do Júri

O Tribunal do Júri integra a estrutura do Poder Judiciário estadual, mas não é tribunal de segundo grau. Ele atua no primeiro grau, com organização própria, nos casos definidos pela Constituição Federal e pela legislação processual, especialmente crimes dolosos contra a vida.

A confusão comum é achar que a palavra 'Tribunal' sempre significa órgão colegiado de segundo grau. No Tribunal do Júri, há juiz presidente e conselho de sentença; a competência não é recursal ordinária, mas julgamento de matérias próprias do júri.

10. Juizados Especiais e Turmas de Recursos

Juizados Especiais e Turmas de Recursos integram a estrutura do Poder Judiciário catarinense. Os Juizados Especiais são voltados a causas de menor complexidade, conforme legislação própria. As Turmas de Recursos julgam recursos oriundos dos Juizados, dentro do microssistema dos Juizados Especiais.

Pegadinha de prova: Turma de Recursos não é Câmara do Tribunal de Justiça. Ela integra a estrutura do Poder Judiciário, mas não deve ser confundida com órgão fracionário do TJSC, como câmaras de direito civil, direito público

ou criminal.

11. Justiça Militar estadual

Na redação da Lei n. 5.624/1979, a Justiça Militar do Estado é exercida pelo Tribunal de Justiça e pela Auditoria e Conselhos da Justiça. A ideia essencial para prova é reconhecer que a Justiça Militar estadual integra a organização judiciária do Estado, mas não se confunde com Justiça Militar da União, nem com Tribunal do Júri, nem com Juizado Especial.

Cuidado: a FGV pode usar 'Justiça Militar' como alternativa aparentemente deslocada. Ela é órgão previsto na estrutura do PJSC. O erro costuma estar no complemento: dizer que ela é Justiça Federal, que julga qualquer crime militar federal, ou que substitui as varas criminais comuns.

12. Juízes de Paz

A Lei n. 5.624/1979 prevê juiz de paz e suplentes em cada distrito ou subdistrito. A Constituição Federal, por sua vez, associa a Justiça de Paz a atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, e à celebração de casamentos, conforme a disciplina normativa aplicável.

Para prova, guarde: Juiz de Paz integra a estrutura, mas não julga processos comuns como juiz de direito; não é desembargador; não é servidor administrativo; e não integra câmara do Tribunal.

13. Órgãos de colaboração e serviços auxiliares

13.1. Órgãos de colaboração

A Lei n. 5.624/1979, em redação histórica, **menção órgãos de colaboração com o Poder Judiciário, entre eles advogados do Juízo de Menores da Capital e da Justiça Militar e a Polícia Judiciária**. O importante não é transportar a nomenclatura antiga para a realidade funcional atual sem cuidado; o importante é perceber a categoria: colaboração não equivale a órgão jurisdicional.

A FGV pode fazer a troca: pergunta por órgão do Poder Judiciário e inclui 'Polícia Judiciária'. Pela lógica do Código, ela aparece como órgão de colaboração, não como órgão jurisdicional do Poder Judiciário.

13.2. Serviços auxiliares e servidores da Justiça

A Lei n. 5.624/1979 também trata dos serviços auxiliares no foro judicial e no extrajudicial. A redação antiga fala em **funcionários da Justiça e auxiliares da Justiça**, incluindo categorias como **escrivães, tabeliães, oficiais de registro público, oficiais de justiça, contadores, distribuidores e outros**. Parte dessa terminologia não deve ser lida como fotografia integral da estrutura atual de pessoal, porque o edital também cobra Estatuto dos Servidores e LC n. 639/2015 em aulas próprias.

A utilidade de prova aqui é distinguir: serviço auxiliar apoia a atividade judicial; não é órgão julgador. Um oficial de justiça, por exemplo, cumpre mandados e pratica atos de comunicação/execução, mas não exerce jurisdição como juiz.

Item	Pertence a qual lógica?	Não confundir com
Tribunal de Justiça	Órgão do Poder Judiciário estadual	Tribunal Pleno
Tribunal Pleno	Órgão interno do TJSC	Órgão autônomo do PJSC
Corregedoria-Geral da Justiça	Órgão administrativo/correicional	Câmara julgadora comum
Polícia Judiciária	Órgão de colaboração na redação histórica	Órgão do Poder Judiciário
Oficial de Justiça	Auxiliar/servidor de apoio à atividade judicial	Juiz ou órgão jurisdicional
Turma de Recursos	Órgão do sistema dos Juizados	Câmara do TJSC

14. Competência e regra da perpetuação da competência

O art. 82 da Lei n. 5.624/1979 contém uma regra relevante: além da competência especificada no Código, **exercem-se as atribuições conferidas por leis da União ou do Estado aos tribunais, juízes e servidores da Justiça**. Isso reforça que a organização judiciária é formada por um conjunto normativo, e não por um artigo isolado.

O parágrafo único do art. 82 traz a ideia de que a competência se determina no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem competência em razão da matéria ou da hierarquia. Essa é a lógica conhecida no processo civil como *perpetuatio jurisdictionis*, ou perpetuação da jurisdição.

Tradução para prova: se a ação foi proposta perante órgão competente, mudanças posteriores normalmente não deslocam a competência; mas há exceções, especialmente supressão do órgão ou alteração de competência por matéria ou hierarquia. A FGV adora trocar 'matéria' por 'território', 'hierarquia' por 'valor da causa' ou transformar exceção em regra geral.

15. Tradução para linguagem de prova FGV

Enunciado FGV provável	Raciocínio correto
Servidor identifica o órgão competente para orientar/fiscalizar/disciplina	Pense em Conselho da Magistratura e Corregedoria; cuidado para não escolher câmara julgadora.
Juiz substituto foi designado para responder por unidade	Verifique se é substituição/resposta pela unidade ou cooperação; salvo cooperação, competência plena.
Unidade judiciária em regime de exceção	Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria, pode declarar.
Lista de órgãos do PJSC	Use a lista constitucional/LC: TJ, Júri, Juízes, Justiça Militar, Juizados/Turmas, Juízes de Paz, outros; atenção à Câmara Regional de Chapecó na Constituição Estadual.
Alternativa mistura Polícia Judiciária	Pela Lei n. 5.624/1979, é órgão de colaboração, não órgão jurisdicional.
Alternativa afirma que Turma de Recursos é Câmara do TJSC	Errado: Turma de Recursos pertence ao sistema dos Juizados.
Alternativa afirma que Tribunal do Júri é segundo grau	Errado: é órgão de primeiro grau com competência própria.

16. Pegadinhas FGV

- Trocar órgão do Poder Judiciário por órgão interno do Tribunal de Justiça.
- Confundir Tribunal de Justiça com Tribunal Pleno.
- Tratar Conselho da Magistratura e Corregedoria como câmaras recursais ordinárias.
- Inserir Polícia Judiciária como órgão jurisdicional, quando o Código a trata como órgão de colaboração.
- Usar número antigo de desembargadores como se fosse ponto atual seguro, sem conferir lei complementar atualizada.
- Afirmar que juiz substituto sempre atua apenas com competência limitada.
- Esquecer a ressalva: juiz substituto designado para responder por unidade tem competência plena, salvo cooperação.
- Dizer que Turma de Recursos integra as câmaras do TJSC.
- Dizer que Tribunal do Júri é órgão de segundo grau porque usa a palavra 'Tribunal'.
- Confundir entrância com instância.
- Transformar a declaração de regime de exceção em ato exclusivo da Corregedoria, quando a LC n. 339/2006 menciona o Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria.

- Ler Lei n. 5.624/1979 sem atenção a trechos históricos, alterações e legislação superveniente.

17. Questões autorais - padrão FGV

As questões a seguir são autorais, inspiradas na estrutura de cobrança da FGV em concursos de tribunais. Não copiam questões reais. O gabarito não segue padrão visual e não foi artificialmente balanceado.

Questão 1

À luz da organização judiciária catarinense, um servidor elaborou nota técnica distinguindo órgãos do Poder Judiciário estadual, órgãos internos do Tribunal de Justiça e órgãos de colaboração. Considerando essa distinção, assinale a afirmativa correta.

- (A) A Polícia Judiciária é órgão jurisdicional do Poder Judiciário estadual, pois auxilia a execução de atos judiciais.
- (B) O Tribunal Pleno é órgão autônomo do Poder Judiciário estadual, distinto do Tribunal de Justiça.
- (C) O oficial de justiça é órgão julgador de primeiro grau, por cumprir mandados judiciais.
- (D) O Tribunal de Justiça é órgão do Poder Judiciário estadual, enquanto o Tribunal Pleno é órgão interno do próprio Tribunal.
- (E) A Corregedoria-Geral da Justiça é órgão fracionário recursal equivalente a uma Câmara do Tribunal.

Questão 2

A LC n. 339/2006 estabelece a organização judiciária e disciplina o funcionamento do Tribunal de Justiça. De acordo com esse diploma, o Conselho da Magistratura e a Corregedoria-Geral da Justiça funcionarão como órgãos de:

- (A) julgamento originário de todos os crimes praticados por magistrados estaduais.
- (B) orientação, fiscalização e disciplina.
- (C) execução administrativa das decisões das Turmas de Recursos.
- (D) representação judicial do Estado de Santa Catarina.
- (E) controle externo do Poder Judiciário estadual.

Questão 3

Considere as afirmativas a seguir sobre a organização do Poder Judiciário de Santa Catarina.

- I. A LC n. 339/2006 inclui Juizados Especiais e Turmas de Recursos entre os órgãos do Poder Judiciário estadual.
- II. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital e jurisdição em todo o território estadual.
- III. A alteração do número de membros do Tribunal de Justiça depende de proposta do Tribunal Pleno, conforme a lógica da LC n. 339/2006.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 4

A respeito da lista constitucional dos órgãos do Poder Judiciário catarinense, assinale a alternativa que melhor evidencia uma diferença relevante em relação à leitura isolada da redação do art. 18 da LC n. 339/2006.

- (A) A Constituição Estadual, conforme divulgado pelo TJSC, inclui expressamente a Câmara Regional de Chapecó na estrutura do Poder Judiciário estadual.

- (B) A Constituição Estadual exclui os Juízes de Paz da organização judiciária catarinense.
- (C) A LC n. 339/2006 transforma a Polícia Judiciária em órgão jurisdicional de primeiro grau.
- (D) A Constituição Estadual elimina a Justiça Militar da estrutura do Poder Judiciário catarinense.
- (E) A LC n. 339/2006 classifica a Assembleia Legislativa como órgão administrativo do TJSC.

Questão 5

Um analista foi incumbido de classificar alguns sujeitos e estruturas mencionados na legislação institucional do PJSC. Ao fazê-lo, deve reconhecer como órgão de colaboração, e não como órgão jurisdicional do Poder Judiciário estadual, na redação histórica da Lei n. 5.624/1979:

- (A) o Tribunal do Júri.
- (B) o Juiz Substituto.
- (C) a Polícia Judiciária.
- (D) a Turma de Recursos.
- (E) a Justiça Militar.

Questão 6

Um Juiz Substituto foi designado para responder por determinada unidade de divisão judiciária. Não se trata de regime de cooperação. Segundo a LC n. 339/2006, nesse caso, sua competência será:

- (A) restrita à prática de atos ordinatórios, sem poder decisório.
- (B) limitada às medidas urgentes de natureza criminal.
- (C) dependente de ratificação posterior pelo juiz titular em todos os atos.
- (D) plena, no âmbito da unidade pela qual responde.
- (E) inexistente para julgamento, salvo autorização do Conselho da Magistratura.

Questão 7

Ouvido o Corregedor-Geral da Justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça designou Juiz Substituto não vitalício para ter exercício em unidade de divisão judiciária situada fora da circunscrição em que estava inicialmente vinculado. Considerando a disciplina da LC n. 339/2006, a providência é:

- (A) compatível com a regra que permite designar Juiz Substituto não vitalício para exercício em qualquer unidade de divisão judiciária do Estado.
- (B) incompatível, pois todo Juiz Substituto, vitalício ou não, só pode atuar na circunscrição de lotação.
- (C) compatível apenas se houver autorização prévia do Tribunal do Júri.
- (D) incompatível, pois depende de eleição pelo Tribunal Pleno.
- (E) compatível apenas se a unidade for Turma de Recursos.

Questão 8

A LC n. 339/2006 admite que o Tribunal de Justiça funcione de maneira descentralizada e desconcentrada. Sobre essas formas de atuação, assinale a alternativa correta.

- (A) A descentralização elimina a jurisdição estadual do Tribunal de Justiça e cria tribunais independentes.
- (B) A desconcentração transforma subseções e regiões judiciárias em entes políticos autônomos.
- (C) Descentralização e desconcentração são expressões sinônimas e sempre indicam criação de comarca.
- (D) A descentralização ocorre exclusivamente por delegação ao Poder Executivo estadual.
- (E) O Tribunal pode funcionar descentralizadamente por câmaras regionais e desconcentradamente por subseções ou regiões para operacionalizar atividades administrativas.

Questão 9

Assinale a alternativa correta acerca do Tribunal do Júri na organização judiciária catarinense.

- (A) É órgão interno do Tribunal de Justiça, sempre composto exclusivamente por desembargadores.
- (B) Integra a estrutura do Poder Judiciário estadual, mas não se confunde com órgão de segundo grau do TJSC.
- (C) Exerce controle administrativo e disciplinar sobre as varas criminais.
- (D) Substitui as Turmas de Recursos em matéria criminal.
- (E) É órgão de colaboração com o Poder Judiciário, sem função jurisdicional.

Questão 10

A respeito da declaração de unidade de divisão judiciária em regime de exceção, conforme a LC n. 339/2006, assinale a afirmativa correta.

- (A) É ato exclusivo da Corregedoria-Geral da Justiça, independentemente de qualquer atuação do Conselho da Magistratura.
- (B) É ato do Tribunal do Júri, quando a comarca superar determinado número de processos criminais.
- (C) É providência do Governador do Estado, por decreto, mediante solicitação da Presidência do Tribunal.
- (D) Pode ser declarada pelo Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça.
- (E) Depende de lei ordinária específica para cada unidade, por se tratar de matéria reservada ao Legislativo.

Questão 11

Observe a seguinte classificação proposta em relatório administrativo: 'Turmas de Recursos são câmaras de direito público do Tribunal de Justiça, destinadas a julgar apelações comuns das varas cíveis'. A classificação é:

- (A) correta, pois toda Turma de Recursos é órgão fracionário do Tribunal de Justiça.
- (B) correta apenas quando a causa envolver fazenda pública estadual.
- (C) incorreta, pois Turmas de Recursos pertencem ao sistema dos Juizados Especiais e não se confundem com câmaras do TJSC.
- (D) incorreta apenas quanto à matéria cível, pois Turmas de Recursos só julgam matéria criminal.
- (E) correta, desde que a decisão recorrida tenha sido proferida por juiz substituto.

Questão 12

O art. 82 da Lei n. 5.624/1979 tem relevância porque impede a leitura isolada do Código. A partir dessa norma, é correto afirmar que:

- (A) somente as competências previstas literalmente na Lei n. 5.624/1979 podem ser exercidas por juízes e tribunais catarinenses.
- (B) as competências constitucionais do Tribunal de Justiça ficam suspensas quando não forem repetidas no Código.
- (C) os servidores da Justiça não podem receber atribuições por lei estadual posterior.
- (D) a competência dos órgãos judiciais é definida apenas pelo Regimento Interno, sem participação da lei.
- (E) além das competências especificadas no Código, exercem-se aquelas atribuídas por leis da União ou do Estado a juízes, tribunais e servidores da Justiça.

Questão 13

A regra segundo a qual a competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes modificações posteriores do estado de fato ou de direito, comporta exceções indicadas no próprio Código. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas exceções.

- (A) Alteração da preferência pessoal do autor quanto ao local de tramitação.
- (B) Supressão do órgão judiciário ou alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia.

- (C) Mudança de endereço de uma das partes após a contestação, em qualquer hipótese.
- (D) Aumento do valor da causa por atualização monetária ordinária.
- (E) Redistribuição administrativa sem modificação da competência legal.

Questão 14

Relacione as colunas abaixo.

1. Tribunal de Justiça
2. Conselho da Magistratura
3. Polícia Judiciária
4. Oficial de Justiça

- () Órgão de colaboração na redação histórica da Lei n. 5.624/1979.
- () Servidor/auxiliar vinculado ao apoio à execução de atos judiciais, sem função julgadora.
- () Órgão supremo do Poder Judiciário estadual.
- () Órgão de orientação, fiscalização e disciplina, conforme a LC n. 339/2006.

A sequência correta é:

- (A) 3 - 4 - 1 - 2.
- (B) 4 - 3 - 2 - 1.
- (C) 2 - 1 - 4 - 3.
- (D) 1 - 2 - 3 - 4.
- (E) 3 - 1 - 4 - 2.

Questão 15

Segundo a LC n. 339/2006, as varas serão criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno quando presentes determinadas situações. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma dessas hipóteses.

- (A) O movimento forense o exigir.
- (B) For indicada a especialização das funções jurisdicionais.
- (C) A extensão territorial da comarca recomendar a descentralização.
- (D) O número de habitantes dos municípios integrantes da comarca recomendar a descentralização.
- (E) A conveniência de transferir atribuições do Poder Executivo ao Judiciário justificar a centralização administrativa.

Questão 16

Considere as afirmações abaixo sobre o Juiz de Direito de Segundo Grau.

- I. Atua perante o Tribunal de Justiça.
- II. Pode substituir desembargador nas faltas, impedimentos, afastamentos, licenças, férias e vacância.
- III. É, por essa só condição, membro do Tribunal de Justiça com o título de desembargador.
- IV. Pode exercer a função de Juiz-Corregedor, nas condições previstas na LC n. 339/2006.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

(E) IV, apenas.

Questão 17

Um servidor afirmou que a Corregedoria-Geral da Justiça e o Conselho da Magistratura são órgãos de orientação, fiscalização e disciplina, mas que, por isso, passam a substituir as câmaras julgadoras em todos os recursos cíveis e criminais. A afirmação está:

- (A) integralmente correta, pois disciplina administrativa e julgamento de recursos são sinônimos.
- (B) parcialmente correta: a primeira parte está alinhada à LC n. 339/2006, mas a conclusão recursal generalizada está errada.
- (C) integralmente errada, pois nenhum dos dois órgãos possui função de orientação ou fiscalização.
- (D) correta apenas quanto ao Conselho da Magistratura, que substitui as câmaras do Tribunal.
- (E) correta apenas quanto à Corregedoria, que julga todos os recursos administrativos e judiciais.

Questão 18

Assinale a alternativa que melhor diferencia Juiz de Paz e Juiz de Direito no contexto da organização judiciária.

- (A) Ambos exercem idêntica jurisdição plena em varas cíveis e criminais.
- (B) O Juiz de Paz é membro do Tribunal de Justiça, enquanto o Juiz de Direito atua apenas em órgão administrativo.
- (C) O Juiz de Direito é órgão de colaboração, enquanto o Juiz de Paz integra exclusivamente a Polícia Judiciária.
- (D) O Juiz de Paz possui atribuições específicas, como as relacionadas à Justiça de Paz, não se confundindo com o Juiz de Direito que exerce jurisdição em unidades judiciárias.
- (E) Nenhum dos dois integra a estrutura do Poder Judiciário catarinense.

Questão 19

Ao revisar a Lei n. 5.624/1979, uma candidata encontrou dispositivos com números e nomenclaturas antigas de composição e estrutura. Para fins de prova, a postura tecnicamente mais adequada é:

- (A) ignorar totalmente a Lei n. 5.624/1979, pois qualquer dispositivo antigo está automaticamente revogado.
- (B) considerar apenas a redação original de 1979, ainda que incompatível com a Constituição Estadual atual.
- (C) ler a Lei n. 5.624/1979 em conjunto com alterações, Constituição Estadual, LC n. 339/2006, Regimento Interno e atos posteriores, sinalizando cautela quando houver conflito.
- (D) substituir toda a legislação institucional pelo Código de Processo Civil.
- (E) usar somente notícias institucionais, pois elas revogam dispositivos legais incompatíveis.

Questão 20

Nos termos da Lei n. 5.624/1979, a nomeação ad hoc, nos casos de falta ou impedimento dos titulares efetivos ou seus substitutos legais, incumbe ao Presidente do Tribunal de Justiça, aos relatores dos feitos e:

- (A) aos juízes de direito.
- (B) ao Governador do Estado.
- (C) à Assembleia Legislativa.
- (D) ao Tribunal de Contas.
- (E) à Defensoria Pública.

18. Gabarito resumido

Questão	Gabarito
1	D

Questão	Gabarito
2	B
3	E
4	A
5	C
6	D
7	A
8	E
9	B
10	D
11	C
12	E
13	B
14	A
15	E
16	C
17	B
18	D
19	C
20	A

Sequência do gabarito: D - B - E - A - C - D - A - E - B - D - C - E - B - A - E - C - B - D - C - A

19. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: D

A correta é a letra D. O Tribunal de Justiça é órgão do Poder Judiciário estadual; já o Tribunal Pleno é órgão interno do próprio Tribunal. A letra A seduz porque a Polícia Judiciária auxilia a atividade estatal, mas a Lei n. 5.624/1979 a trata como órgão de colaboração, não órgão jurisdicional. A letra B confunde órgão interno com órgão autônomo. A letra C erra porque o oficial de justiça pratica atos de apoio, não julga. A letra E confunde função correicional com função recursal comum.

Questão 2 - Gabarito: B

A correta é a letra B. A LC n. 339/2006 expressamente associa Conselho da Magistratura e Corregedoria-Geral da Justiça a orientação, fiscalização e disciplina. A letra A tenta deslocar esses órgãos para competência criminal originária. A letra C mistura sua função com execução administrativa de Turmas de Recursos. A letra D atribui representação judicial do Estado, que não é função desses órgãos. A letra E fala em controle externo, expressão mais ligada ao CNJ e a controles externos, não à organização interna aqui estudada.

Questão 3 - Gabarito: E

A correta é a letra E. As três afirmativas estão corretas na lógica da LC n. 339/2006: Juizados e Turmas de Recursos são listados como órgãos; o TJ tem sede na Capital e jurisdição estadual; e a alteração do número de membros depende de proposta do Tribunal Pleno. A letra A erra por excluir II e III. A B erra por excluir I e III. A C erra por deixar de fora III. A D erra por deixar de fora I.

Questão 4 - Gabarito: A

A correta é a letra A. A página oficial do TJSC, com base na Constituição Estadual, inclui a Câmara Regional de Chapecó na lista dos órgãos do Poder Judiciário catarinense. A letra B erra porque Juízes de Paz permanecem na estrutura. A C transforma Polícia Judiciária em órgão jurisdicional, quando o Código histórico a trata como colaboração. A D exclui indevidamente a Justiça Militar. A E inclui a Assembleia Legislativa como órgão administrativo do TJSC, o que viola a separação entre Poderes.

Questão 5 - Gabarito: C

A correta é a letra C. A Polícia Judiciária aparece no art. 24 da Lei n. 5.624/1979 como órgão de colaboração. A letra A é errada porque o Tribunal do Júri é órgão do Judiciário. A B é errada porque Juiz Substituto integra a magistratura. A D é errada porque Turma de Recursos é órgão do sistema dos Juizados. A E é errada porque a Justiça Militar integra a estrutura judiciária estadual.

Questão 6 - Gabarito: D

A correta é a letra D. Pela LC n. 339/2006, o Juiz Substituto, vitalício ou não, quando designado para responder por unidade de divisão judiciária, salvo se em regime de cooperação, tem competência plena. A letra A reduz indevidamente sua atuação a atos ordinatórios. A B restringe a medidas criminais urgentes sem base nessa regra. A C inventa ratificação obrigatória pelo titular. A E cria dependência genérica do Conselho da Magistratura para julgamento.

Questão 7 - Gabarito: A

A correta é a letra A. A LC n. 339/2006 permite, ouvido o Corregedor-Geral, que o Presidente designe Juiz Substituto não vitalício para exercício em qualquer unidade de divisão judiciária do Estado. A letra B erra porque a limitação à circunscrição vale para o vitalício, não para o não vitalício. A C e a E inventam condicionamento por Tribunal do Júri ou Turma de Recursos. A D erra porque não se trata de eleição pelo Tribunal Pleno.

Questão 8 - Gabarito: E

A correta é a letra E. A descentralização pode ocorrer por câmaras regionais; a desconcentração pode ocorrer por subseções ou regiões para operacionalizar atividades administrativas. A letra A exagera e cria tribunais independentes. A B transforma desconcentração em autonomia política, o que não existe. A C trata descentralização e desconcentração como sinônimos, quando não são. A D desloca a atuação para o Poder Executivo.

Questão 9 - Gabarito: B

A correta é a letra B. O Tribunal do Júri integra a estrutura do Poder Judiciário estadual, mas não é órgão de segundo grau do TJSC. A letra A erra porque não é órgão interno composto exclusivamente por desembargadores. A C confunde competência jurisdicional com controle administrativo. A D mistura Júri com Turmas de Recursos. A E o rebaixa indevidamente a mero órgão de colaboração sem função jurisdicional.

Questão 10 - Gabarito: D

A correta é a letra D. A LC n. 339/2006 atribui ao Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça, a possibilidade de declarar unidade de divisão judiciária em regime de exceção. A letra A seduz porque a Corregedoria participa, mas não atua isoladamente nesse texto. A B desloca a matéria para o Tribunal do Júri. A C inventa decreto do Governador. A E exige lei específica para cada unidade, o que não corresponde à regra estudada.

Questão 11 - Gabarito: C

A correta é a letra C. Turmas de Recursos pertencem ao sistema dos Juizados Especiais e não são câmaras do TJSC. A letra A é a armadilha principal: todo órgão recursal não é automaticamente órgão fracionário do Tribunal. A B cria exceção sem base. A D restringe indevidamente Turmas de Recursos à matéria criminal. A E vincula a competência ao fato de a decisão vir de juiz substituto, o que não é o critério.

Questão 12 - Gabarito: E

A correta é a letra E. O art. 82 da Lei n. 5.624/1979 permite integração com competências atribuídas por leis da União ou do Estado a juízes, tribunais e servidores da Justiça. A letra A isola indevidamente o Código. A B suspende competências constitucionais, o que é absurdo jurídico, mas parece sedutor para quem só lê lei seca. A C nega possibilidade de atribuições por lei posterior. A D entrega tudo ao Regimento, ignorando Constituição e leis.

Questão 13 - Gabarito: B

A correta é a letra B. A regra de determinação da competência no momento da propositura da ação admite exceções quando houver supressão do órgão judiciário ou alteração de competência por matéria ou hierarquia. A letra A é vontade da parte, sem relevância. A C generaliza mudança de endereço. A D confunde atualização de valor com modificação de competência. A E descreve ato administrativo sem alteração legal de competência.

Questão 14 - Gabarito: A

A correta é a letra A. Polícia Judiciária é órgão de colaboração; oficial de justiça é auxiliar/servidor de apoio; Tribunal de Justiça é órgão supremo do Judiciário estadual; Conselho da Magistratura é órgão de orientação, fiscalização e disciplina. As demais sequências embaralham categorias próximas, o que é uma forma típica de distração em prova de legislação institucional.

Questão 15 - Gabarito: E

A correta é a letra E, porque a pergunta pede a hipótese que NÃO corresponde ao art. 17 da LC n. 339/2006. Movimento forense, especialização das funções jurisdicionais, extensão territorial e número de habitantes são fundamentos normativos para criação/instalação de varas. A letra E fala em transferir atribuições do Executivo ao Judiciário e centralização administrativa, o que não é hipótese prevista nessa regra.

Questão 16 - Gabarito: C

A correta é a letra C. O Juiz de Direito de Segundo Grau atua perante o TJ, pode substituir desembargador e pode exercer função de Juiz-Corregedor em condições previstas. A afirmativa III é falsa: atuar perante o Tribunal não significa receber automaticamente o título de desembargador. A letra A inclui III e exclui II/IV. A B inclui III e exclui I/IV. A D aceita tudo. A E reduz o acerto a uma só afirmação.

Questão 17 - Gabarito: B

A correta é a letra B. A primeira parte está correta: Conselho da Magistratura e Corregedoria têm função de orientação, fiscalização e disciplina. O erro está em concluir que eles substituem, de forma geral, as câmaras julgadoras em todos os recursos cíveis e criminais. A letra A iguala disciplina administrativa a julgamento recursal. A C nega a função expressa. A D e a E atribuem substituição recursal geral sem base.

Questão 18 - Gabarito: D

A correta é a letra D. O Juiz de Paz tem atribuições específicas e não se confunde com o Juiz de Direito, que exerce jurisdição em unidades judiciárias. A letra A iguala indevidamente as competências. A B transforma Juiz de Paz em membro do TJ e Juiz de Direito em órgão administrativo. A C inverte categorias sem base. A E exclui ambos da estrutura, contrariando a organização judiciária.

Questão 19 - Gabarito: C

A correta é a letra C. A postura correta é leitura integrada: Lei n. 5.624/1979, alterações, Constituição Estadual, LC n. 339/2006, Regimento Interno e atos posteriores. A letra A ignora diploma expressamente cobrado. A B congela a redação de 1979. A D substitui organização judiciária por processo civil. A E trata notícia como fonte revogadora de lei, o que não é correto.

Questão 20 - Gabarito: A

A correta é a letra A. A Lei n. 5.624/1979 atribui a nomeação ad hoc, nos casos de falta ou impedimento dos titulares ou substitutos legais, ao Presidente do Tribunal de Justiça, aos relatores dos feitos e aos juízes de direito. A letra B seduz por envolver autoridade política estadual, mas não é o sujeito do dispositivo. A C, D e E são órgãos ou instituições que não aparecem nessa competência específica.

20. Checklist final do que dominar

- Distinguir órgão do Poder Judiciário estadual, órgão interno do TJSC, órgão de colaboração e serviço auxiliar.
- Saber que o TJSC é órgão supremo do Poder Judiciário estadual, mas não é sinônimo de todo o PJSC.

- Memorizar a lógica da lista de órgãos: TJ, Júri, Juízes, Justiça Militar, Juizados/Turmas, Juízes de Paz, outros; e atenção à Câmara Regional de Chapecó na Constituição Estadual.
- Não confundir Tribunal Pleno, Órgão Especial, Câmaras e Conselho da Magistratura com órgãos autônomos do Poder Judiciário estadual.
- Saber que Conselho da Magistratura e Corregedoria-Geral da Justiça se ligam à orientação, fiscalização e disciplina.
- Compreender regime de exceção de unidade judiciária: Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria, conforme LC n. 339/2006.
- Saber que Juiz Substituto designado para responder por unidade, salvo cooperação, tem competência plena.
- Diferenciar Juiz Substituto vitalício e não vitalício na lógica de designação prevista na LC n. 339/2006.
- Diferenciar Juiz de Direito de Segundo Grau de desembargador.
- Saber que Tribunal do Júri não é órgão de segundo grau.
- Saber que Turma de Recursos não é Câmara do TJSC.
- Ler Lei n. 5.624/1979 com cautela, em conjunto com alterações e normas atuais.

Fim da Aula 3.